

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת חילי טרופר
אופיר כץ

פ/25/4956

הצעת חוק תשלומים לפדויי שבי ולחטופים ששוחררו (תיקון – החזר הוצאות לקרוב של פדוי שבי מאושפז או של פדוי שבי שנדרש להשגחה צמודה), התשפ"ה–2024

הוספת סעיף 8ג 1. בחוק תשלומים לפדויי שבי ולחטופים ששוחררו, התשס"ה–2005¹, אחרי סעיף 8ב יבוא :

"החזר הוצאות 8ג. (א) מי שהוכר כפדוי שבי ואושפז בתקופה של לקרוב של פדוי שבי עד שלוש שנים מיום שחרורו מהשבי, זכאי להחזר מאושפז או של פדוי שבי שנדרש להשגחה צמודה לבן משפחתו השווה ליד מיטתו או בא לבקרו, ובהיעדר בן משפחה – לאדם אחר לפי בחירתו של פדוי השבי.

(ב) הוראות סעיף זה יחולו לגבי פדויי שבי גם אם אינו מאושפז ובלבד שפקיד התביעות או קצין התגמולים, לפי העניין, נוכח כי לצורך שיקומו נדרש טיפול בו או השגחה צמודה עליו.

(ג) לעניין סעיף זה –

"בן משפחה" – בן זוג, הורה, ילד או אח ;

"הוצאות" – כל אחד מאלה, בתנאים שיקבעו שר העבודה והרווחה ושר הביטחון :

(1) הוצאות נסיעה, כלכלה ולינה ;

¹ ס"ח התשס"ה, עמ' 977.

(2) החזר בשל אובדן הכנסה בעבור אדם אחד ובלבד שלא יעלה על הסכום השווה לתגמול המרבי הקבוע בפרק י"ב לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995²; הסכום יחושב לפי שיעור התגמול לעובד כאמור בסעיף 272(א)(1) לחוק האמור; במקרים חריגים רשאי פקיד התביעות או קצין התגמולים, לפי העניין, לאשר החזר בשל אובדן הכנסה בעבור שני אנשים;

(3) הוצאות בעבור טיפול בילדיו או באחיו של פדויי השבי, ובלבד שטרם מלאו להם 14 שנים;

"פקיד תביעות" – כמשמעותו בחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, התש"ל–1970³;

"קצין תגמולים" – כהגדרתו בחוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי"ט–1959⁴."

דברי הסבר

ביום כ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023) החלה מתקפת טרור רצחנית מרצועת עזה במסגרתה חדרו אלפי מחבלים ליישובים בעוטף עזה, והתבצע ירי מסיבי של אלפי רקטות לשטחה של מדינת ישראל. במתקפה זו נרצחו ונפצעו אלפי אנשים וכ-240 אזרחים ומשרתים בצבא ההגנה לישראל נחטפו ונלקחו לרצועת עזה. חלק מהחטופים שוחררו או חולצו, אך נכון לכתובת שורות אלו עדיין נמצאים בשבי 101 חטופים.

מטרת התיקון המוצע לחוק תשלומים לפדויי שבי וחטופים ששוחררו, התשס"ה–2005, היא להסדיר את מעמדם של קרובי המשפחה של פדויי השבי שחזרו, אך בשל מצבם הרפואי נזקקים לקרוב משפחה אשר יהיה צמוד למיטתם ויסייע להם בהליך השיקום. קרובי המשפחה של פדויי השבי שעדיין נדרשים לטיפולים רפואיים ולאשפוזים ארוכים אינם יכולים לחזור לעבודתם, שכן עליהם לסייע וללוות את קרוב משפחתם ששב, ועל כן נמצאים בקשיים כלכליים ותעסוקתיים. על כן, החוק מבקש להסדיר החזרי הוצאות בעבור אותם קרובי משפחה, בהתאם לתנאים אשר מפורטים בהצעת החוק.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ו בתשרי התשפ"ה (28.10.2024)

² ס"ח התשנ"ה, עמ' 210.

³ ס"ח התש"ל, עמ' 126.

⁴ ס"ח התשי"ט, עמ' 276.